

「외부사정기관의 통보사항 등 산업통상자원부 공무원의 비위에 대한 처리기준」 개정(안)

1. 개정 이유

인사혁신처 훈령 「공무원 비위사건 처리규정」 등 관련 규정 개정에 따라 우리부 예규 「외부사정기관의 통보사항 등 산업통상자원부 공무원의 비위에 대한 처리기준」 개정 필요

2. 주요 내용

- (성범죄) 「공무원 비위사건 처리규정」 일부개정사항 반영
 - 성 관련 비위 처리기준 개정 내용 반영(별표1 → 별표4) *단순 문구 개정
- (금품·향응수수) 「공무원 비위사건 처리규정」 일부개정사항 반영
 - 청렴의 의무 위반 처리기준 개정 내용 반영(별표2 → 별표3) *단순 문구 개정
 - 초과근무수당 및 여비 부당수령 사건 처리기준 반영(별표2) *신설
- (음주운전) 「공무원 비위사건 처리규정」 일부개정사항 반영
 - 음주운전 사건 처리기준 개정 내용 반영(별표3 → 별표5) 및 중복 문구 삭제 *단순 문구 개정
- (징계감경) 「공무원 징계령 시행규칙」 일부개정사항 반영
 - 징계 감경 제외 대상 비위 확대에 따라 향후 해당 법을 준용함을 명시 *신설

3. 행정 사항

- 규제심사대상여부 사전심사 완료(국무조정실, 규제 미포함)

신 · 구조문대비표

현행	개정안
3) 성범죄 사건 처리 ○ 「공무원 비위사건 처리규정」의 “공무원 비위사건 처리기준(별표1)”에 따라 징계의결 요구 여부를 결정	3) 성범죄 사건 처리 ○ -----“성 관련 비위 처리기준(별표4)”-----
4) 금품·향응수수, 공금의 횡령·유용 사건 처리 ○ 「공무원 비위사건 처리규정」의 “청렴의무 위반 처리기준(별표2)”에 따라 징계의결요구 여부를 결정	4) 금품·향응수수, 공금의 횡령·유용 사건 처리 ○ -----(별표3)-----
<신설>	○ 초과근무수당 및 여비 부담수령의 경우 「공무원 비위사건 처리규정」 초과근무수당 및 여비 부담수령 사건 처리기준(별표2) 준용
5) 음주운전 사건 처리 ○ 음주운전 관련자에 대한 처리기준은 공무원 범죄처분결과 통보를 받은후 공무원징계령 제7조에 의거 반드시 1개월 이내에 「공무원 비위사건 처리규정」의 “음주운전 사건 처리기준(별표3)”에 따라 징계의결요구 여부를 결정 - 최초 음주운전이라도 혈중알코올농도가 0.1 퍼센트 이상이거나 음주측정 불응의 경우, 경상해 또는 물적피해를 입힌 경우 경징계 또는 중징계 의결을 요구, 중상해 또는 사망 사고를 일으킨 경우, 사고 후 「도로교통법」 제54조 제1항에 따른 조치를 하지 않은 경우 중징계 의결을 요구 - 2회 이상 음주운전을 한 경우 중징계 의결을 요구	5) 음주운전 사건 처리 ○ ----- (별표5)----- <삭제>
6) 징계감경 제외 대상 비위 ○ 금품·향응 수수, 공금의 횡령·유용, 성폭력 범죄, 성매매, 성희롱, 음주운전에 대한 징계는 감경할 수 없음 <신설>	6) 징계감경 제외 대상 비위 ○ ----- ○ 이 외의 비위는 「공무원 징계령 시행규칙」 제4조(징계의 감경) 각 호에 해당하는 감경 제외 대상 범죄를 준용